

Руководителю Управления ФССП России по
Санкт-Петербургу

От:

Иванов Иван Иванович

190001, г. Санкт-Петербург, ул. Примерная,
д. 11, кв. 56

тел. +7 (999) 999-99-99

ivanov@example.ru

ЖАЛОБА

Кредитор: ПАО ВТБ, ИНН 7702070139, долг: Кредит на карту от 2023 года, остаток около 65 000 рублей, коллекторская организация: ООО «ПКО «ЭОС»», ИНН 7709176562, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, преследование началось с: 2 апреля 2026 года.

1. Коллекторы осуществляют звонки в запрещённое законом время. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ взаимодействие с должником в рабочие дни допускается с 08:00 до 22:00 по местному времени, в выходные и праздничные дни — с 09:00 до 20:00. Зафиксированные звонки выходят за пределы указанных временных ограничений.

Нарушены следующие положения Федерального закона № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности":

1. Частота телефонных звонков (более одного раза в сутки) является нарушением пункта 3 части 3 статьи 7 указанного Закона, согласно которому кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником посредством телефонной связи исключительно в рабочие дни с 8 до 22 часов, а в выходные и нерабочие праздничные дни – с 9 до 20 часов местного времени по месту жительства или пребывания должника.

2. Время совершения звонков (с 06:30 утра) нарушает пункт 3 части 3 статьи 7, поскольку установлено ограничение на совершение звонков ранее 8 часов утра.

3. Совершение 32 звонков за период менее двух недель (менее чем одно взаимодействие в день) противоречит пункту 3 части 3 статьи 7, который устанавливает запрет на более одного телефонного взаимодействия в сутки.

4. В сообщении сотрудника о том, что «если не оплатите долг, то к вам придут», содержится явная угроза применения насилия или причинения вреда должнику либо его имуществу, что является нарушением положений статьи 4 данного Закона, запрещающей использование методов психологического воздействия, направленных на запугивание, насилие или иное противоправное воздействие на должника.

Таким образом, действия кредитора нарушают требования вышеуказанных норм законодательства РФ.

Факты нарушений подтверждены аудиозаписями звонков, которые прилагаются к настоящей жалобе.

На основании изложенного прошу провести проверку деятельности коллекторской организации и привлечь её к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (штраф от 50 000 до 500 000 руб.). Настоящая жалоба направлена одновременно в Банк России и в прокуратуру. К жалобе прилагаются: скриншоты звонков, аудиозаписи разговоров.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____